TJSP 2027 / OFICIAL DE JUSTIÇA

LIVRO DE ESTUDOS

SEMANA 10

Livro-texto ilustrado | Versão didática 2.0



AD ASTRA PER SCIENTIAM

Até as estrelas pelo conhecimento

Material de estudo independente • VUNESP • Edital TJSP 01/2026

Não é publicação oficial do TJSP ou da VUNESP

Livro-texto — Semana 10 | Versão 2.0

Cargo: Oficial de Justiça — TJSP | **Banca:** VUNESP | **Período:** 28/12/2026 a 03/01/2027

CPP final e Juizados Especiais Criminais

> **Status editorial:** ampliação didática das fichas originais, com referências ao edital. Este volume é um material de estudo revisável, não parecer jurídico nem transcrição integral da lei. Use o roteiro oficial e verifique retificações posteriores.

Ideia central — entenda antes de decorar

Juizados Especiais Criminais e procedimentos comuns precisam de tratamento separado. Uma exceção processual não se torna regra geral.

Mapa visual da semana

ESQUEMA VISUAL

Identificar o fato → Localizar a norma → Conferir inciso e parágrafo → Aplicar a regra → Registrar conclusão e fundamento

Plano de sete sessões

Sessão	Atividade	Produto de aprendizagem
1	Estudar **Resposta à acusação** e ler **CPP, arts. 396 e 396-A**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
2	Estudar **Júri e alistamento** e ler **CPP, arts. 436 a 446**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
3	Estudar **Nulidades processuais penais** e ler **CPP, art. 563**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
4	Estudar **Apelação criminal** e ler **CPP, art. 593**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
5	Estudar **Habeas corpus** e ler **CPP, art. 647**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
6	Estudar **Citação nos Juizados Especiais Criminais** e ler **Lei 9.099/95, arts. 66 a 68**	Esquema regra/condição/exceção em 5 linhas
7	Questões + uma discursiva + revisão dos erros	Registro D+1, D+7 e D+21

Aulas com aplicação prática

Aula 1 — Resposta à acusação

Texto para conferir: CPP, arts. 396 e 396-A.

Entenda a regra. O procedimento prevê citação e resposta escrita à acusação, na forma e prazo legais; leia expressamente os dispositivos do edital. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Após receber a citação, a defesa precisa apresentar resposta escrita dentro do rito aplicável. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *A resposta à acusação é uma decisão redigida pelo oficial de justiça.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 1. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPP, arts. 396 e 396-A**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 2 — Júri e alistamento

Texto para conferir: CPP, arts. 436 a 446.

Entenda a regra. O Código disciplina requisitos de participação no serviço do júri, alistamento e hipóteses de isenção ou escusa; não se trata de votação eleitoral. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Um cidadão é convocado para prestar serviço como jurado e pergunta por regras de participação. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *O serviço do júri é sempre facultativo a todos, sem qualquer imposição legal.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 2. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPP, arts. 436 a 446**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 3 — Nulidades processuais penais

Texto para conferir: CPP, art. 563.

Entenda a regra. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa; observe aplicação e exceções. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma parte alega defeito processual, mas não demonstra prejuízo à acusação nem à defesa. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *No CPP, toda irregularidade formal gera nulidade automática independentemente de prejuízo.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 3. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPP, art. 563**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 4 — Apelação criminal

Texto para conferir: CPP, art. 593.

Entenda a regra. O art. 593 prevê hipóteses de cabimento da apelação em processo penal; compare cabimento com outros meios impugnativos. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma sentença penal é impugnada por recurso previsto no CPP. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Apelação criminal é instrumento exclusivo do processo civil.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 4. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPP, art. 593**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 5 — Habeas corpus

Texto para conferir: CPP, art. 647.

Entenda a regra. O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal, nos termos do CPP. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Uma pessoa sofre ameaça ilegal à liberdade de ir e vir. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Habeas corpus é o remédio destinado principalmente a cobrança tributária.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 5. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **CPP, art. 647**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Aula 6 — Citação nos Juizados Especiais Criminais

Texto para conferir: Lei 9.099/95, arts. 66 a 68.

Entenda a regra. A Lei dos Juizados prevê regras próprias de citação e intimação; a citação inicial, em regra, é pessoal e no próprio juizado, ou por mandado. Não basta memorizar o nome do instituto: identifique o verbo empregado no artigo, o sujeito que deve agir e os efeitos da conduta.

Situação concreta. Um acusado deve ser comunicado de audiência no Juizado Especial Criminal. Antes de escolher a alternativa, pergunte: quem deve agir? há ordem judicial? há prazo ou formalidade? existe exceção?

Armadilha frequente. A afirmação a seguir foi construída deliberadamente para estar errada: *Os Juizados Especiais Criminais exigem sempre citação por edital como primeira providência.* Confira no dispositivo indicado por que ela não corresponde à regra.

Quadro de leitura da lei seca.

Passo	O que registrar
1 — Sujeito	Quem pratica, requer, determina ou recebe o ato?
2 — Hipótese	Em que situação a norma se aplica?
3 — Forma	Existe local, prazo, procedimento ou requisito expresso?
4 — Efeito	O que acontece com o cumprimento ou descumprimento?
5 — Exceção	O artigo admite ressalva ou remete a outra norma?

Exercício guiado 6. Reescreva a frase incorreta com o sujeito e a condição corretos. Depois explique o caso concreto em 4–6 linhas, citando **Lei 9.099/95, arts. 66 a 68**. **Critério de correção:** acertar sujeito, requisito, efeito e artigo.

Comparando alternativas: como a banca tenta induzir ao erro

1. **Troca de sujeito:** um dever do juiz é atribuído ao oficial, ou vice-versa.
2. **Absolutização:** expressões como “sempre”, “nunca” e “em qualquer hipótese” escondem exceções.
3. **Mistura de ramos:** regra de citação penal é aplicada ao processo civil sem autorização legal.
4. **Omissão de requisito:** a alternativa descreve o ato, mas esquece um pressuposto, uma comunicação ou uma certificação.
5. **Inversão temporal:** um procedimento posterior aparece como requisito anterior, ou o contrário.

Questões analíticas da semana (autorais)

1. **Caso: Resposta à acusação.** Após receber a citação, a defesa precisa apresentar resposta escrita dentro do rito aplicável. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPP, arts. 396 e 396-A**.

2. **Caso: Júri e alistamento.** Um cidadão é convocado para prestar serviço como jurado e pergunta por regras de participação. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPP, arts. 436 a 446**.

3. **Caso: Nulidades processuais penais.** Uma parte alega defeito processual, mas não demonstra prejuízo à acusação nem à defesa. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPP, art. 563**.

4. **Caso: Apelação criminal.** Uma sentença penal é impugnada por recurso previsto no CPP. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPP, art. 593**.

5. **Caso: Habeas corpus.** Uma pessoa sofre ameaça ilegal à liberdade de ir e vir. Explique a providência ou o conceito aplicável; identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **CPP, art. 647**.

6. **Caso: Citação nos Juizados Especiais Criminais.** Um acusado deve ser comunicado de audiência no Juizado Especial Criminal. Explique a providência ou o conceito aplicável;

identifique duas condições que você procuraria no texto legal e uma alternativa plausível, porém incorreta. Justifique com **Lei 9.099/95, arts. 66 a 68**.

Proposta discursiva

Com base nos temas **Resposta à acusação** e **Habeas corpus**, descreva como um profissional deve identificar corretamente a norma aplicável a uma situação real, distinguindo competência, procedimento e documentação do ato. Cite os dispositivos do edital e construa uma conclusão em 10 a 15 linhas.

Critério para autoavaliação (20 pontos)

Aspecto	Pontos
Identificação da norma e competência	6
Aplicação ao caso e condições legais	7
Exceções e documentação	4
Clareza, objetividade e escrita	3

Respostas esperadas aos exercícios analíticos

1. A resposta deve partir da regra: **O procedimento prevê citação e resposta escrita à acusação, na forma e prazo legais; leia expressamente os dispositivos do edital.** No caso: Após receber a citação, a defesa precisa apresentar resposta escrita dentro do rito aplicável. A hipótese errada a ser rebatida é: “A resposta à acusação é uma decisão redigida pelo oficial de justiça.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPP, arts. 396 e 396-A**, inclusive remissões e exceções.
2. A resposta deve partir da regra: **O Código disciplina requisitos de participação no serviço do júri, alistamento e hipóteses de isenção ou escusa; não se trata de votação eleitoral.** No caso: Um cidadão é convocado para prestar serviço como jurado e pergunta por regras de participação. A hipótese errada a ser rebatida é: “O serviço do júri é sempre facultativo a todos, sem qualquer imposição legal.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPP, arts. 436 a 446**, inclusive remissões e exceções.
3. A resposta deve partir da regra: **Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou defesa; observe aplicação e exceções.** No caso: Uma parte alega defeito processual, mas não demonstra prejuízo à acusação nem à defesa. A hipótese errada a ser rebatida é: “No CPP, toda irregularidade formal gera nulidade automática independentemente de prejuízo.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPP, art. 563**, inclusive remissões e exceções.
4. A resposta deve partir da regra: **O art. 593 prevê hipóteses de cabimento da apelação em processo penal; compare cabimento com outros meios impugnativos.** No caso: Uma sentença penal é impugnada por recurso previsto no CPP. A hipótese errada a ser rebatida é: “Apelação criminal é instrumento exclusivo do processo civil.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPP, art. 593**, inclusive remissões e exceções.
5. A resposta deve partir da regra: **O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção quando alguém sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal, nos termos do CPP.** No caso: Uma pessoa sofre ameaça ilegal à liberdade de ir e vir. A hipótese errada a ser rebatida é: “Habeas corpus é o remédio destinado principalmente a cobrança tributária.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **CPP, art. 647**, inclusive remissões e exceções.

6. A resposta deve partir da regra: **A Lei dos Juizados prevê regras próprias de citação e intimação; a citação inicial, em regra, é pessoal e no próprio juizado, ou por mandado.** No caso: Um acusado deve ser comunicado de audiência no Juizado Especial Criminal. A hipótese errada a ser rebatida é: “Os Juizados Especiais Criminais exigem sempre citação por edital como primeira providência.”. O argumento definitivo deve apontar a redação completa de **Lei 9.099/95, arts. 66 a 68**, inclusive remissões e exceções.

Checklist de conclusão

- [ ] Li o capítulo, incluindo os exemplos.
- [ ] Conferi o texto completo de todos os artigos indicados nesta semana.
- [ ] Resolvi as seis questões analíticas sem consulta.
- [ ] Escrevi ao menos uma discursiva e revisei os erros.
- [ ] Registrei o que deve retornar nas revisões D+1, D+7 e D+21.

Fonte primária: Edital 01/2026, Anexo VIII e Roteiro de legislação por semana.

Nota: As respostas comentadas são guias metodológicos, não substituem a consulta dos dispositivos integrais, e os exercícios autorais não são da VUNESP.